

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО**

№.....

.....2026 г. на МЗ

№.....

.....2026 г. на МВР

№.....

.....2026 г. на МП

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (обн., ДВ, бр. 61 от 2017 г.; изм. бр. 81 от 2018 г., бр. 99 от 2020 г. и бр. 81 от 2023 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 3 след думата „медицински“ запетаята се заличава и се добавя съюза „и“.

§ 2. В чл. 3а т. 2 се отменя.

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думата „вземат“ се добавя „кръвни“.

2. В ал. 3 думите „бъде взета проба“ се заменят с „бъдат взети кръвни проби“.

§ 4. В чл. 5 ал. 2 се отменя.

§ 5. Създава се чл. 5а:

„Чл. 5а. (1) Резултатът от проверката за употребата на наркотични вещества или техни аналози с тест се попълва в протокол за извършване на проверка за употреба на наркотични вещества или техни аналози, изготвен в три екземпляра по образец съгласно приложение № 2, като първият екземпляр остава за органа, извършил проверката, вторият се прилага към талона за изследване, а третият се предоставя на водача.

(2) Използваният тест, с който е установена употребата на наркотични вещества или техни аналози се запечатва в оригиналната му опаковка от контролния орган в присъствието на изследваното лице, чрез поставянето на стикер съобразно чл. 6, ал. 1. Запечатването на опаковката със стикера се извършва по начин, който осигурява наличието на всички елементи от теста и предотвратява загубата на някой от тях. Тестът се предава в срок до 12 часа от изследването в структура на Министерството на вътрешните работи (МВР) за съхранение при температура до +8 °С.

(3) Тестът се изпраща за химико-токсикологично изследване в лаборатория по чл. 20а за лицата, които са отказали медицинско изследване и предоставяне на кръвни проби.“

§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се ново изречение второ:

„При изследване на тест в случаите по чл. 5а, ал. 3 той се изпраща от контролния орган заедно с талона, предназначен за водача, в лабораторията за изследване.“;

б) досегашното изречение второ става изречение трето и в него след думата „акта“ се добавя „съответно протокола, като в случай на извършен тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози със залепването на друг от стикерите по чл. 3, ал. 3 се запечатва теста в оригиналната му опаковка съгласно чл. 5а, ал. 2“.

2. В ал. 2 думите „чл. 5, ал. 2“ се заменят с „чл. 5а, ал. 1“.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) В талона по чл. 3, ал. 2 се определя от контролния орган дали установяването на концентрацията на алкохол в кръвта да се извърши с доказателствен анализатор, или с медицинско и химическо лабораторно изследване.“.

4. Създава се ал. 4а:

„(4а) Употребата на наркотични вещества или техни аналози, установена с тест, се потвърждава с химико–токсикологично лабораторно изследване на кръвна проба, а в случаите по чл. 5а, ал. 3 - с химико–токсикологично лабораторно изследване на остатъчната орална течност (слюнка) по теста, с който е установена употребата.“.

5. В ал. 6, т. 2 думите „кръв и урина“ се заменят с „кръвни проби“.

6. В ал. 7 думата „биологични“ се заменя с „кръвни“.

7. В ал. 8 думата „биологични“ се заменя с „кръвни“.

8. В ал. 10 думите „теста за установяване“ се заменят с „резултата от лабораторното изследване на остатъчната орална течност (слюнка) по теста, с който е установена“, а думите „за даване на“ се заменя с „отказ за даване на кръвни“.

9. Създава се ал. 11:

„(11) Отказът на лицето да се подложи на медицинско изследване и да предостави кръвни проби за химико-токсикологично изследване за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози се удостоверява с неговия подпис и се отразява от извършващия проверката в талона за изследване, като на лицето се разясняват последиците от отказа, предвидени в Наказателния кодекс и Закона за движението по пътищата.“.

§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „биологични“ се заменя с „кръвни“.

2. В ал. 2 думата „биологични“ се заменя с „кръвни“.

3. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Полицейски орган съпровожда до мястото за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на кръвни проби за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване лице, което управлява моторно превозно средство и откаже да му бъде извършена проверка по надлежния ред за установяване на употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, след като е бил наказван за някое от тези деяния по административен ред.

(4) Разпоредбата на ал. 3 се прилага и в случаите, когато лице откаже да му бъде извършена проверка по надлежния ред за установяване на употребата на алкохол и/или

наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписание на контролен орган за изследване по надлежния ред, след като е участвал в пътнотранспортно произшествие.“.

§ 8. В чл. 8, ал. 1 думите „Министерството на вътрешните работи (МВР)“ се заменят с „МВР“.

§ 9. В чл. 11 след думите „вземането на“ се добавя „кръвни“.

§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата „пробата“ се заменя с „кръвните проби“.
2. В ал. 3 думите „и не се вземат проби за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване“ се заличават.

§ 11. В чл. 13 думата „пробите“ се заменя с „кръвните проби“.

§ 12. Член 14 се изменя така:

„Чл. 14. При медицинското изследване медицинският специалист по чл. 12, ал. 1 попълва протокол за медицинско изследване по образец съгласно приложение № 4. Протоколът се подписва от медицинския специалист по чл. 12, ал. 1, извършил изследването.“.

§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „вземат“ се добавя „кръвни“.
2. В ал. 3, изречение първо думите „и една проба урина с препоръчителен обем не по-малък от 20 мл“ се заличават.
3. В ал. 4 думите „другите кръвни проби и пробата урина се използват“ се заменят с „другата кръвна проба се използва съответно“.
4. В ал. 5:
 - а) в изречение първо думите „и урина“ се заличават;
 - б) в изречение второ думите „невъзможност на лицето да предостави проба урина и/или при“ се заличават.
5. Алинея 6 се изменя така:

„(6) При неявяване на лицето за изследване в указания в талона за изследване срок, медицинско изследване не се извършва, като се приемат показанията на техническото средство, с което е установена концентрацията на алкохол в кръвта и/или тестът за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози по чл. 5а, ал. 2 се изпраща за химико-токсикологично лабораторно изследване на остатъчната орална течност (слюнка) и се приема резултатът от изследването.“.
6. В ал. 7 думите „чл. 14, ал. 2“ се заменят с „чл. 14“.

§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „и съда за урина“ се заличават.
3. В ал. 4 думите „и контейнерите за урина“ се заличават, а думата „пробите“ се заменя с „кръвните проби“.

§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него думите „и урина“ и думите „от +4 °C“ се заличават.

2. Създава се ал. 2:

„(2) След постъпването им в лабораторията, пробите се съхраняват до изследването им при температура до +8 °C.“.

§ 16. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите „чл. 14, ал. 2“ се заменят с „чл. 14“.

2. В т. 1:

а) в буква „б“ думите „МБАЛ – Пловдив и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ – Пловдив“ се заменят с „УМБАЛ – Пловдив“;

б) в буква „е“ след абривиатурата „МВР“ се добавя „и Националния институт по криминалистика при МВР“.

§ 17. В чл. 20, ал. 1 думите „и урина“ се заличават и думите „чл. 14, ал. 2“ се заменят с „чл. 14“, а след думите „Варна, при ВМА“ се поставя запетая и се добавя „в специализираната химична лаборатория на УМБАЛ – Пловдив“.

§ 18. Създава се чл. 20а:

„Чл. 20а. (1) Химико–токсикологично изследване на остатъчната орална течност (слюнка) по теста, с който е установена употреба на наркотични вещества или техни аналози, се извършва в специализирана лаборатория на Националния институт по криминалистика при МВР, в специализираната химико-токсикологична лаборатория към Медицинския институт на МВР, в специализираната химико-токсикологична лаборатория на МБАЛ – София при ВМА или в специализираната химико-токсикологична лаборатория на МБАЛ – Варна при ВМА.

(2) Тестът заедно с талона за изследване се изпраща в лаборатория по ал. 1 до 5 дни след установяване на употребата, в хладилна чанта с транспорт, осигурен от структурата, в която работи контролният орган, назначил изследването.“.

§ 19. В чл. 22, ал. 1 думите „пробите от кръв“ се заменят с „кръвните проби“.

§ 20. В чл. 23 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При химико–токсикологичното лабораторно изследване за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози се анализира предоставената кръвна проба или остатъчната орална течност (слюнка) по теста, с който е установена употреба. Употребата се доказва чрез резултата от изследването на кръвната проба, съответно остатъчната орална течност (слюнка) по теста.“.

2. В ал. 2 думите „пробите за наличие на наркотични вещества или техни аналози в кръвна проба“ се заменят с „кръвната проба или остатъчната орална течност (слюнка) за наличие на наркотични вещества или техни аналози“, а думата „високоэффективна“ се заличава.

§ 21. В чл. 24, ал. 2 думите „чл. 22, ал. 1 и чл. 23, ал. 2“ се заменят с „чл. 22 и 23“.

§ 22. В чл. 25 думите „като се отбелязват“ и запетаята пред тях се заменят с „(на хартиен и/или електронен носител), която съдържа“.

§ 23. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „пробите кръв“ се заменят с „кръвните проби“, а думите „от +4° С“ се заличават.

2. В ал. 2 думата „пробите“ се заменя с „кръвните проби“.

3. В ал. 3 след думата „контролните“ се добавя „кръвни“.

4. В ал. 5 след думата „контролните“ се добавя „кръвни“.

5. Създава се ал. 6:

„(6) Остатъчната орална течност (слюнка) по теста в случаите по чл. 5а, ал. 3 подлежи на еднократно изследване. След изследване на остатъчната орална течност (слюнка) по теста, същият се унищожава от лабораторията, извършила изследването.“.

§ 24. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 14, ал. 2“ се заменят с „чл. 14“.

2. В ал. 2 думите „резултата от изследването“ се заменят с „резултат от изследването на кръвната проба“.

3. В ал. 3 след думата „анализ“ се добавя „на кръвна проба“.

4. В ал. 4 след думата „контролната“ се добавя „кръвна“.

§ 25. В чл. 28 думите „чл. 19, ал. 1 и чл. 20, ал. 1“ се заменят с „чл. 19, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 20а, ал. 1“.

§ 26. В § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба, думата „урина“ се заменя с „използваните тестове, с които е установена употребата на наркотични вещества или техни аналози“.

§ 27. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2

ТАЛОН ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ № 000000

Подписаният,

На длъжност

При..... РУ
при СДВР/ОДМВР
извърших проверка за концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози

(ненужното се зачертава)

на лицето
родено в гр. (с.)

живеещо в гр. (с.)

ул.
№, бл., вх., ет., ап.

ЕГН
притежаващо документ за самоличност
(посочват се видът и номерът на документа)

издаден на от
водач на
(посочват се марка и търговско наименование на МПС)

рег. №
Начало на проверката (ДД.ММ.ГГГГ), ч. и мин.
Извършената предварителна проба в ч. и мин. на (ДД.ММ.ГГГГ) със:
.....
.....

(посочват се видът и моделът на техническото средство или теста, фабричният номер на техническото средство и/или едно от следните обстоятелства: 1. лицето отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство или тест; 2. физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо средство или тест)

показва положителен резултат
(за алкохол резултатът се посочва в „на хиляда“, а за наркотични вещества или техни аналози - видът им)

Протоколът за медицинско изследване и вземане на кръвни проби за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози и протоколът от химическото или химикотоксикологичното лабораторно изследване за определяне концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози/протоколът за установяване концентрацията на алкохол с доказателствен анализатор да се изпратят на

(ненужното се зачертава)

.....
(посочва се структурата на МВР)

Подпис:
(име и фамилия на служителя)

Подпис на провереното лице:

Предписание: Определям изследването за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози да бъде извършено чрез:

(ненужното се зачертава от служителя)

доказателствен анализатор (за алкохол)

медицинско и химическо лабораторно изследване (за алкохол)

медицинско и химикотоксикологично лабораторно изследване (за наркотични вещества или техни аналози).

Уведомявам Ви, че трябва да се явите в
.....

.....
(място за извършване на изследването - структура на МВР или лечебно заведение)

до мин. от връчването на този талон.

Уведомявам Ви, че при неизпълнение на горното предписание подлежите на санкции по Наказателния кодекс (чл. 343б, ал. 6 и 7) и Закона за движението по пътищата (чл. 174, ал. 3) и предвидените в тях наказания.

Подпис на служителя:

Подписаният

.....
(три имена)

с подписа си удостоверявам, че екземпляр от този талон ми беше връчен в ч. и мин. на 20 г. и съм предупреден, че до вземане на кръвни проби за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози не следва да употребявам алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.

Подпис на провереното лице:

Подписаният

ЕГН , адрес: гр. (с.)

ул. №

бл., вх.

удостоверявам, че проверяваното лице отказва да получи настоящия талон за изследване.

Подпис на свидетеля:

Съгласен съм/отказвам да се подложа на медицинско изследване и да предоставя кръвни проби за химическо лабораторно изследване за установяване концентрацията на алкохол в кръвта или за химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, като са ми разяснени последиците от отказа, предвидени в Наказателния кодекс и Закона за движението по пътищата. Разяснено ми е, че при отказ ще бъде изследвана остатъчната орална течност (слюнка) по теста, с който е установена употреба на наркотични вещества или техни аналози, и остатъчната орална течност (слюнка) по теста подлежи на еднократно изследване.

(ненужното се зачертава)

Подпис на служителя:

Подпис на провереното лице:

Подписаният,

ЕГН, адрес: гр. (с.),

ул. №,

бл., вх.,

удостоверявам, че проверяваното лице отказва да подпише съгласие/отказ да се подложи на медицинско изследване и да предостави кръвни проби за химическо лабораторно изследване за установяване концентрацията на алкохол в кръвта или за химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози.

(ненужното се зачертава)

Подпис на свидетеля:

Забележка: Талонът за изследване се придружава от осем стикера с номера, съответстващи на номера на талона за изследване и добавена в края цифра от 1 до 8. Единият от стикерите се залепва на екземпляра от талона, предназначен за акта за установяване на административно нарушение, като в случай на извършен тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози друг стикер се залепва на запечатания тест в оригиналната му опаковка, а останалите се прилагат към екземпляра от талона за изследване, който се предоставя на водача. “.

“.

§ 28. В Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 в текста преди таблицата думите „към чл. 5, ал. 2“ се заменят с „към чл. 5а, ал. 1“.

§ 29. Приложение № 4 към чл. 14, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 4
към чл. 14

ПРОТОКОЛ ЗА МЕДИЦИНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Подписаният,

(име, фамилия, длъжност)

медицински

специалист

В

(лечебно заведение)

днес, 20 ... г., в ч. и мин.,

извърших медицинско изследване с вземане на кръв на,

ЕГН, живущ/а в гр./с.,

обл., ж.к./кв., бул./ул., бл.,

вх., ет., ап., притежаващ/а документ за самоличност,

издаден на от

Предварителната проба за концентрация на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или

техни аналози е извършена на 20 г. в ч. и мин. В

..... (посочва се мястото).

I. Алкохол:

1. Резултат от предварителна проба за алкохолна хиляда.

2. Данни от изследвания/та за концентрация на алкохол в кръвта:

2.1. Отрича

2.2. Употребил/а

3. Вид на алкохолната напитка
4. Количество
5. Време на консумацията: дата , час
6. Субективни оплаквания:
 - 6.1. Не съобщава
 - 6.2. Какви
7. Мирис на алкохол:
 - 7.1. Да
 - 7.2. Не
8. Наличие на абстинентни явления:
 - 8.1. Не се установяват
 - 8.2. Какви
9. Координация:
 - 9.1. Запазена
 - 9.2. Нарушена
10. Съзнание – яснота на съзнание, ориентация за време, място и собствена личност.
 - 10.1. Ясно – словесният контакт е запазен, концентрира вниманието си, ориентиран за време, място и собствена личност.
 - 10.2. Нарушено:
 - 10.2.1. Словесният контакт е затруднен и ограничен. Дезориентиран в значителна степен и при отсъствие на словесни или други стимули показва склонност към незабавно заспиване.
 - 10.2.2. Словесният контакт е невъзможен. Не реагира, не се събужда. При силни болкови стимули се събужда до ненапълно ясно съзнание.
 - 10.2.3. Безсъзнание. Не реагира на никакви стимули и не се събужда.
11. Неволемо хоризонтално или вертикално ритмично движение на очите (отчитат се движе нията на очната ябълка при максимално отклонение на очите, хориз./верт.):
 - 11.1. Няма
 - 11.2. Има
 - 11.3. Времетраене .
12. Поведение:
 - 12.1. Адекватно
 - 12.2. Възбудено
 - 12.3. Агресивно
 - 12.4. Психомоторно потиснато
13. Словесен контакт:
 - 13.1. Установява се: а) активен б) пасивен
 - 13.2. Не се установява
14. Употребени лекарствени продукти през последните 24 часа:
 - 14.1. Не
 - 14.2. Да:
 - а) какви
 - б) количество
 - в) повод
 - г) с лекарско предписание
 - д) без лекарско предписание
15. Заболявания:
 - 15.1. Отрича
 - 15.2. Диабет
 - 15.3. Болести на обмяната
 - 15.4. Чернодробни
 - 15.5. Епилепсия
 - 15.6. Психични
 - 15.7. Прекарани черепно-мозъчни травми или заболявания
 - 15.8. Други
16. Телесна маса (кг)
17. Тест за равновесие при прав стоеж със събрани ходила, прибрани към тялото ръце и затворени очи:
 - 17.1. Положителен (нарушено равновесие при затваряне на очите)
 - 17.2. Отрицателен (запазва равновесие при затваряне на очите)

II. Наркотични вещества или техни аналози или други средства, нарушаващи способността за управление на МПС:

1. Обяснения на изследвания/та за употреба:
 - 1.1. Отрича
 - 1.2. Употребил/а
2. При съобщена употреба на наркотични вещества или техни аналози:
 - 2.1. Вид
 - 2.2. Количество
 - 2.3. Дата и час
 - 2.4. Повод
 - 2.5. При употреба по повод на заболяване (вкл. лечение на зависимост):
 - 2.5.1. име на медикамента
 - 2.5.2. с лекарско предписание: а) Да б) Не
 - 2.5.3. от кого е предписан (име, месторабота)
 - 2.5.4. от кога го употребява
 - 2.5.5. дневна доза
 - 2.5.6. съпътстващ прием на други медикаменти
 - От лицето
 - са взети следните кръвни проби:

(За всяка взета кръвна проба се записва номерът на стикера, с който е запечатана.)

Провел изследването/взел пробата (ненужното се зачертава):

.....
(име, фамилия, длъжност и подпис)

Взел пробата (ако лицето, взело пробата, е различно от лицето, провело изследването):

.....
(име, фамилия, длъжност и подпис)

Изследвано лице/свидетел:

(име, презиме, фамилия и подпис)

Медицинското изследване не се извърши по следните причини:

.....
.....

Провел изследването:

(име, фамилия, длъжност и подпис)

Изследвано лице/свидетел:

(име, презиме, фамилия и подпис)

Долуподписаният

(име, презиме, фамилия)

отказва да се подложи на изследване

(час, дата, подпис). “.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 30. Наредбата влиза в сила в срок два месеца от обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

МИХАИЛ ОКОЛИЙСКИ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:

ЕМИЛ ДЕЧЕВ

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:

АНДРЕЙ ЯНКУЛОВ